Paketbedingungen der Konfigurator-Pakete

eeziframes · Konfigurator-Pakete EEZI Essential, EEZI Essential Plus und EEZI Signature · Fassung vom 28. Oktober 2026

Kurz gesagt: Sie bekommen Ihren eigenen Fenster-Konfigurator unter Ihrer Domain (Essential: unter einer Adresse bei eeziframes), wir richten ihn ein und betreiben ihn. Die Einrichtung zahlen Sie vorab, das Monatsabo beginnt mit dem Livegang, behält den Preis Ihrer Bestellung und ist monatlich kündbar. Jede Anfrage Ihrer Kunden geht nur an Sie; wir verarbeiten sie in Ihrem Auftrag nach dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Anlage, unten). Wir sind Ihr technischer Dienstleister: Anbieter der Seite gegenüber Ihren Kunden sind Sie, mit Ihrem Impressum, und für die Inhalte und Angebote auf Ihrer Seite sind Sie verantwortlich (§ 14).

§ 1 Geltungsbereich, Vertragspartner

(1) Diese Paketbedingungen gelten für Verträge über die Konfigurator-Pakete EEZI Essential, EEZI Essential Plus und EEZI Signature („Paket“) zwischen Patrick Kies, Postweg 35, 33442 Herzebrock-Clarholz, Telefon: 0152 56950998, E-Mail: ask@eeziframes.com („eeziframes“, „wir“) und dem Unternehmen, das ein Paket bestellt („Sie“).

(2) Die Pakete bieten wir nur Unternehmern im Sinne von § 14 BGB an, nicht Verbrauchern. Mit der Bestellung bestätigen Sie, dass Sie in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Ein Widerrufsrecht besteht nicht.

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen von Ihnen gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Für das Paket gelten ausschließlich diese Paketbedingungen mit ihrer Anlage; bei Widersprüchen geht die Anlage vor, soweit es um den Schutz personenbezogener Daten geht. Haben Sie daneben ein Betriebskonto auf eeziframes.com (Kundenlinks), gelten dafür die Nutzungsbedingungen; für das Paket gelten sie nicht, und ihr Vertrag zur Auftragsverarbeitung erfasst keine Daten aus dem Konfigurator.

§ 2 Leistungen

(1) Wir richten für Sie einen Fenster-Konfigurator unter einer eigenen Domain ein („Konfigurator“), betreiben ihn für die Dauer des Vertrags und leiten jede Anfrage, die Ihre Kunden dort senden, als E-Mail mit dem Aufmaßblatt als PDF an die E-Mail-Adressen weiter, die Sie bestätigt haben. Die Antwortadresse der E-Mail ist die Ihres Kunden. Zugestellt ist eine Anfrage, sobald der Mailserver Ihrer Adresse sie angenommen hat.

(2) Was zu jedem Paket gehört, zeigt die folgende Übersicht. Die KI-Auswertungen im Monat sind ein Kontingent je Konfigurator; eine Auswertung ist jede erfolgreich abgeschlossene KI-Auswertung eines Fotos, auch die erneute desselben Fotos; fehlgeschlagene Auswertungen und Testanfragen in der Vorschau zählen nicht. Wie viel davon im laufenden Kalendermonat genutzt ist, sehen Sie im Kundenkonto; bei 80 und 100 % erhalten Sie eine E-Mail. Ist das Kontingent aufgebraucht, pausiert die KI-Auswertung bis zum Monatsende; der Konfigurator nimmt weiter Anfragen an, nur ohne KI-Befund. Haben Sie im Kundenkonto weitere Auswertungen freigeschaltet, läuft die KI weiter, höchstens bis zum Doppelten des Kontingents; diese weiteren Auswertungen berechnen wir nach § 4 Abs. 4. Zum Schutz vor Missbrauch wertet die KI je Anfrage Ihres Kunden höchstens zwei Fotos je Fenster und sechs weitere aus, zusammen höchstens 60 Fotos. Die Angabe zu Anfragen am Tag ist ein Richtwert; wird sie deutlich überschritten (das Vierfache), dürfen wir die Annahme vorübergehend begrenzen, um Missbrauch abzuwehren, und sprechen Sie darauf an.

Leistung	EEZI Essential	EEZI Essential Plus	EEZI Signature

Leistung	EEZI Essential	EEZI Essential Plus	EEZI Signature
Eigene Domain Ihr Konfigurator unter Ihrer eigenen Adresse, z. B. ihr-name-fenster.de; ohne eigene Domain unter ihr-name.eeziframes.com	nein, Adresse bei eeziframes	ja	ja
Voller Konfigurator Planung mit 3-D-Modell, KI-Auswertung der Fotos, Klärungsliste und Zeichnung	ja	ja	ja
Anfrage per E-Mail mit PDF Jede Anfrage kommt mit dem fertigen Aufmaßblatt als PDF in Ihr Postfach	ja	ja	ja
Gestaltung	eeziframes-Design mit Ihrem Namen	in Ihrem Design	in Ihrem Design
Ihr Logo in der App, im Aufmaßblatt und in der E-Mail	nein	ja	ja
Ihre Firmenfarbe	nein	ja	ja
Farben der Seite	Farben von eeziframes	zur Hälfte in Ihren Farben	ganz in Ihren Farben
Fotos Ihres Betriebs auf der Startseite	nein	6	6
Eigene Startseite Titel, Begrüßung und Text	nein	ja	ja
App-Symbol	eeziframes	Ihr Zeichen	Ihr Zeichen
Hinweis auf eeziframes in der App	„Powered by EEZIframes“	kleiner Hinweis im Fuß	keiner
Hinweis auf eeziframes im Aufmaßblatt	Untertitel und Fuß	nur im Fuß	keiner
Rahmen der E-Mails	eeziframes	Ihr Logo, Fußzeile von eeziframes	ohne eeziframes
Absender der E-Mails	Konfigurator-Postfach von eeziframes	Konfigurator-Postfach von eeziframes	neutrales Postfach ohne eeziframes, sobald eingerichtet; bis dahin das Konfigurator-Postfach
eeziframes in Datenschutz und KI-Hinweis	mit Namen	mit Namen	als technischer Dienstleister
In Suchmaschinen	nein	Startseite	Startseite
PDF-Kopie für Ihre Kunden	ja	ja	ja
Originalfotos per Link	14 Tage	14 Tage	nein
Aufbewahrung der Anfragen	30 Tage nach Zustellung	30 Tage nach Zustellung	30 Tage nach Zustellung

Leistung	EEZI Essential	EEZI Essential Plus	EEZI Signature
Aufmaßblätter im Dashboard so lange wie die Anfrage (Aufbewahrung der Anfragen); das PDF aus der E-Mail bleibt in Ihrem Postfach	nein	nein	ja
Dashboard unter Ihrer Domain geschützter Zugang für Ihr Team	nein	nein	ja
Persönliche Einladungslinks Kunden gezielt einladen, auf Ihrer Domain	nein	nein	ja
Fortschritt sehen eingeladen, in Bearbeitung, eingereicht	nein	nein	ja
Zugänge zum Dashboard	nein	nein	5
KI-Auswertungen im Monat inklusive eine je Foto, meist zwei je Fenster; bei 100 % pausiert die KI bis Monatsende, außer Sie schalten weitere frei (zum Preis je weiterer Auswertung, höchstens das Doppelte im Monat)	1.000, jede weitere 0,08 €	1.500, jede weitere 0,08 €	2.000, jede weitere 0,08 €
Anfragen am Tag (Richtwert)	50	50	100

(3) Wir entwickeln den Konfigurator laufend weiter. Ändern dürfen wir ihn aus sachlichem Grund, etwa wegen technischer Entwicklung, Sicherheit, Rechtslage oder des Wechsels eines Dienstleisters oder KI-Modells (Anlage, § 7), wenn das für Sie zumutbar ist und der vereinbarte Umfang nicht wesentlich eingeschränkt wird. Wesentliche Änderungen kündigen wir mindestens vier Wochen vorher in Textform an; Sie können dann zum Zeitpunkt der Änderung kündigen. Stellt ein Dienstleister seinen Dienst ein und gibt es keinen gleichwertigen Ersatz, dürfen wir die betroffene Funktion einstellen; der Monatsbeitrag mindert sich dann angemessen, und Sie können zum Zeitpunkt der Einstellung kündigen.

(4) Nicht geschuldet sind Beratung, Angebote oder Aufmaß gegenüber Ihren Kunden. Die Maße im Aufmaßblatt sind Angaben Ihrer Kunden; vor der Fertigung messen Sie selbst nach (Feinaufmaß). Die KI-Auswertung ist eine automatische, unverbindliche Einschätzung anhand der Fotos; der Konfigurator weist Ihre Kunden darauf hin. Aufmaßblatt, 3-D-Modell, Zeichnung und Klärungsliste sind eine Planungsgrundlage für Ihr Gespräch mit dem Kunden und ein erstes, unverbindliches Angebot, keine Grundlage für die Fertigung, kein Aufmaß und kein Gutachten. Das Bestellmaß im Aufmaßblatt ist ein Vorschlag, den der Konfigurator aus den Handmaßen Ihres Kunden mit einem Abzug errechnet; die Maße für die Fertigung legen Sie nach Ihrem Feinaufmaß fest. Ob und wie ein Fenster passt, eingebaut wird und was es kostet, entscheiden Sie nach eigener Prüfung vor Ort.

(5) Wir sind technischer Dienstleister. Anbieter des Konfigurators und der Seite gegenüber Ihren Kunden und der Öffentlichkeit sind Sie (§ 14). Verträge über Fenster, Türen, Montage und Aufmaß schließen nur Sie mit Ihren Kunden; wir sind daran nicht beteiligt.

(6) Wir gestalten den Konfigurator mit Blick auf gute Bedienbarkeit, auch für Menschen mit Einschränkungen. Die Erfüllung bestimmter Normen zur Barrierefreiheit (etwa WCAG 2.1 AA oder des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes) schulden wir nur, wenn wir sie ausdrücklich vereinbart haben; ob solche Pflichten Ihren Betrieb treffen, klären Sie.

§ 3 Bestellung und Vertragsschluss

(1) Sie bestellen online auf eeziframes.com/bestellen/ und melden sich dafür mit Ihrer E-Mail-Adresse an (Kundenkonto, erreichbar unter eeziframes.com/konto/). Nach dem Klick auf „Kostenpflichtig bestellen“ bestätigen wir den Eingang sofort per E-Mail, mit diesen Bedingungen und dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung als PDF; die Eingangsbestätigung ist noch keine Annahme.

(2) Der Vertrag kommt zustande, sobald die Einrichtungsgebühr bei uns eingegangen ist; darüber informieren wir Sie per E-Mail. Wird die Zahlung später zurückgebucht (etwa durch Rücklastschrift), bleibt der Vertrag bestehen und der Betrag fällig. Eine Bestellung dürfen wir ohne Angabe von Gründen ablehnen, solange die Einrichtungsgebühr nicht eingegangen ist; ein schon gezahlter Betrag wird dann vollständig erstattet.

(3) Vertragssprache ist Deutsch. Den Vertragstext speichern wir; Sie finden die Fassung Ihrer Bestellung in der Eingangsbestätigung und im Kundenkonto.

§ 4 Preise und Zahlung

(1) Es gelten die Preise, die Ihnen bei der Bestellung angezeigt werden (Einrichtungsgebühr einmalig, Monatspreis und Preis je weiterer KI-Auswertung). Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Einrichtungsgebühr zahlen Sie vorab über unseren Zahlungsdienst Stripe, mit einer der Zahlungsarten, die Ihnen die Zahlungsseite anzeigt (Karte, SEPA-Lastschrift, soweit angeboten). Ihr Zahlungsmittel wird für die Monatsgebühr hinterlegt.

(3) Die Monatsgebühr beginnt mit dem Tag, an dem Ihr Konfigurator live geht, und wird monatlich im Voraus abgebucht. Rechnungen erhalten Sie per E-Mail und im Kundenkonto.

(4) Weitere KI-Auswertungen über dem Kontingent Ihres Pakets (§ 2 Abs. 2) gibt es nur, wenn Sie sie im Kundenkonto freigeschaltet haben. Wir berechnen sie je Auswertung zu dem Preis, der bei Ihrer Bestellung angezeigt wurde (nach dieser Fassung 0,08 € netto), für jeden Kalendermonat mit der nächsten Monatsrechnung; im Monat höchstens so viele, wie Ihr Kontingent umfasst. Die Freischaltung gilt ab dann auch in den folgenden Monaten, bis Sie sie im Kundenkonto beenden; das können Sie jederzeit, sie endet dann sofort, bereits genutzte weitere Auswertungen werden berechnet. Erkennen wir, dass Auswertungen auf Missbrauch durch Dritte zurückgehen (etwa automatisierte Anfragen), berechnen wir sie nicht.

(5) Die Preise Ihrer Bestellung (Monatspreis und Preis je weiterer KI-Auswertung) gelten fest für die gesamte Laufzeit Ihres Vertrags. Höhere Preise gelten nur, wenn Sie ihnen ausdrücklich in Textform oder im Kundenkonto zustimmen; stimmen Sie nicht zu, läuft der Vertrag zu den bisherigen Preisen weiter. Unser Recht zur ordentlichen Kündigung (§ 7 Abs. 1) bleibt unberührt.

(6) Unsere Rechnungen sind mit Zugang fällig; Abbuchungen erfolgen zum genannten Termin. Kommen Sie in Verzug, schulden Sie Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Abs. 2 BGB) und die Pauschale nach § 288 Abs. 5 BGB; einen weiteren Schaden dürfen wir geltend machen. Kosten einer Rücklastschrift oder Rückbuchung, die Sie zu vertreten haben, erstatten Sie uns.

(7) Aufrechnen können Sie nur mit Forderungen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, und mit Ansprüchen wegen Mängeln aus diesem Vertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht haben Sie nur wegen Ansprüchen aus diesem Vertrag.

§ 5 Einrichtung, Mitwirkung und Freigabe

(1) Nach der Zahlung rufen wir Sie zu Ihrer Wunschzeit an, legen Ihren Konfigurator an, sichern die Domain (§ 6) und gestalten ihn nach Ihrem Paket. Den Stand sehen Sie in Ihrem Kundenkonto. Die Vorschau stellen wir in der Regel innerhalb von fünf Werktagen bereit, spätestens innerhalb von 20 Werktagen, nachdem Ihre Angaben und Ihr Material vollständig vorliegen; solange Ihre Mitwirkung fehlt, verlängert sich die Frist entsprechend.

(2) Sie wirken mit: Ihre Angaben für Impressum und Datenschutzerklärung des Konfigurators sind vollständig und richtig, und Sie halten sie aktuell. Für Logo, Fotos, Texte und Farben, die Sie uns geben, haben Sie die nötigen Rechte; Sie räumen uns daran für die Dauer des Vertrags das einfache Recht ein, sie im Konfigurator, im Aufmaßblatt und in den E-Mails zu nutzen und für die Gestaltung anzupassen (etwa Zuschnitt, Größe, Farbe).

(3) Bevor Ihr Konfigurator öffentlich wird, schicken wir Ihnen einen Vorschau-Link. Sie geben die Vorschau im Kundenkonto frei oder nennen uns Ihre Änderungswünsche; live geht der Konfigurator erst mit Ihrer Freigabe, auf Ihren Wunsch in Textform oder nach Absatz 5. Prüfen Sie vor der Freigabe alle Sachaussagen der Seite (etwa Leistungen, Erfahrung, Qualifikationen, Zahlen, Hinweise zu Förderung und Normen); für ihre Richtigkeit sind Sie verantwortlich (§ 14). Die Freigabe ist die Abnahme der Einrichtung. Vor dem Livegang sind zwei Runden Änderungswünsche im Umfang des Pakets enthalten; weitere setzen wir nach Absprache um. Über die Vorschau gehen höchstens zehn Testanfragen am Tag.

(4) Anfragen gehen nur an E-Mail-Adressen, die über einen Link in einer E-Mail an diese Adresse bestätigt sind. Ändern Sie Empfänger, gilt das für jede neue Adresse ebenso.

(5) Geben Sie die Vorschau nicht frei und nennen Sie uns auch keine Änderungswünsche, setzen wir Ihnen per E-Mail eine Frist von 14 Tagen zur Freigabe und weisen darin auf die Folge hin. Verweigern Sie die Freigabe nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels, gilt die Einrichtung als abgenommen (§ 640 Abs. 2 BGB): Wir dürfen den Konfigurator live schalten, und das Monatsabo beginnt. Eine Bestätigung der Sachaussagen gilt damit nicht als abgegeben; Fehler, die Sie uns nach dem Livegang nennen, berichtigen wir im Umfang des Pakets unverzüglich.

(6) Leistungen über das gebuchte Paket hinaus (etwa eigene Funktionen, weitere Seiten, Texte für andere Zwecke) schulden wir nicht; wir können sie gesondert anbieten.

(7) Sie sorgen dafür, dass Ihre Empfangsadressen erreichbar sind, sehen eingehende Anfragen regelmäßig durch, auch im Spam-Ordner, geben unseren Absender frei und bewahren die Anfragen selbst auf; auf unserem Server löschen wir sie nach den Fristen der Anlage (§ 11). Änderungen Ihrer Angaben (Anschrift, Vertretung, Register, Kontakt) tragen Sie unverzüglich im Kundenkonto ein.

§ 6 Domain

(1) Wir registrieren für Ihren Konfigurator eine Domain nach Ihrem Wunsch, sofern sie frei ist. Eine Domain mit einem Jahrespreis bis 25 € netto ist im Paket enthalten; teurere Domains nur nach Absprache.

(2) Wir registrieren die Domain auf uns und halten sie für Sie als Treuhänder, solange der Vertrag läuft. Nach dem Ende halten wir sie zwölf Monate; auf Ihren Wunsch übergeben wir Ihnen in dieser Zeit kostenlos den Code für den Umzug zu Ihrem Anbieter, sobald die fälligen Beträge aus diesem Vertrag bezahlt sind, soweit sie unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Melden Sie sich in den zwölf Monaten nicht, dürfen wir die Domain freigeben. Gestaltung, Vorlagen und Konfigurator gehen mit der Domain nicht über (§ 15).

(3) Eine Domain, die Ihnen schon gehört, binden wir nur nach Absprache an; Sie bleiben ihr Inhaber und sind für die Einträge bei Ihrem Anbieter und deren Kosten zuständig.

(4) Für die Wahl des Namens sind Sie verantwortlich, auch dafür, dass er keine Marken- oder Namensrechte Dritter verletzt. Eine Adresse unter eeziframes.com (Essential) vergeben wir nach dem Ende frühestens nach zwölf Monaten neu; bis dahin zeigt sie einen neutralen Hinweis.

§ 7 Laufzeit, Kündigung und Paketwechsel

(1) Das Monatsabo beginnt mit dem Livegang und läuft auf unbestimmte Zeit, ohne Mindestlaufzeit. Der Abrechnungsmonat beginnt am Tag des Livegangs und danach jeweils am selben Tag des Folgemonats. Sie können zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats kündigen, im Kundenkonto oder in Textform. Wir können mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Abrechnungsmonats kündigen.

(2) Bis wir mit der Einrichtung beginnen, können Sie die Bestellung im Kundenkonto stornieren; die Einrichtungsgebühr erstatten wir dann vollständig. Wir beginnen mit dem Einrichtungsgespräch, der Registrierung Ihrer Domain oder der Arbeit an Ihrer Seite, je nachdem, was zuerst geschieht; Ihr Kundenkonto zeigt dann „In Arbeit“. Beenden Sie den Vertrag danach und vor dem Livegang, behalten wir die Einrichtungsgebühr abzüglich der Aufwendungen, die wir dadurch ersparen (§ 648 BGB); Ihnen bleibt der Nachweis, dass diese höher sind. Nach dem Livegang erstatten wir sie nicht. Ihre Rechte bei Mängeln unserer Leistung bleiben unberührt. Kündigen wir ordentlich oder kündigen Sie nach § 2 Abs. 3, § 16 Abs. 1, § 17 oder nach § 4 oder § 7 der Anlage, jeweils innerhalb von zwölf Monaten nach dem Livegang, erstatten wir die Einrichtungsgebühr anteilig für jeden vollen Monat bis zum Ablauf der zwölf Monate.

(3) Ein größeres Paket bekommen Sie jederzeit auf Anfrage: Ist die Einrichtungsgebühr des neuen Pakets höher, wird die Differenz fällig; ist sie niedriger, erstatten wir nichts. Der neue Monatspreis gilt ab dem Wechsel. Ein kleineres Paket gilt ab dem nächsten Abrechnungsmonat; Merkmale, die es nicht enthält (etwa das Dashboard), enden dann; bis dahin können Sie Ihre Daten aus dem Dashboard exportieren. Wechseln Sie in ein Paket ohne eigene Domain, gilt für die Domain § 6 Abs. 2 ab dem Wechsel entsprechend.

(4) Das Recht beider Seiten zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für uns liegt insbesondere vor, wenn (a) Sie mit zwei Monatsbeiträgen oder einem Betrag in dieser Höhe in Verzug sind, (b) Sie trotz Abmahnung gegen § 14 verstoßen oder der Verstoß so schwer wiegt, dass uns ein Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist, (c) Sie bei der Bestellung wesentliche Angaben falsch gemacht haben, insbesondere kein Unternehmer sind, oder (d) ein Gericht oder eine Behörde uns den Betrieb Ihres Konfigurators untersagt.

(5) Kündigen wir aus einem wichtigen Grund, den Sie zu vertreten haben, bleiben die bis dahin fälligen Beträge geschuldet; eine bezahlte Einrichtungsgebühr erstatten wir nicht. Weitere Ansprüche, etwa auf Schadensersatz, bleiben vorbehalten.

§ 8 Zahlungsausfall, Pause und Ende

(1) Schlägt eine Abbuchung fehl oder wird eine Zahlung zurückgebucht (etwa per Rücklastschrift), informieren wir Sie; eine fehlgeschlagene Abbuchung versuchen wir erneut. Ist die Zahlung nach 14 Tagen nicht da, pausieren wir Ihren Konfigurator: Er zeigt dann nur Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten und nimmt keine Anfragen an; ein Dashboard lässt sich nur noch lesen.

(2) Sobald die offene Zahlung eingegangen ist, schalten wir den Konfigurator wieder frei.

(3) Dauert eine Pause länger als 60 Tage, endet der Vertrag. 30 Tage nach dem Ende eines Vertrags, gleich aus welchem Grund, löschen wir alle Daten Ihres Konfigurators (Anlage, § 11); bis dahin können Sie Ihre Daten sichern: mit Signature selbst im Dashboard, sonst schicken wir Ihnen auf Wunsch einen Export der noch gespeicherten Anfragen.

(4) Wir dürfen Ihren Konfigurator oder einzelne Inhalte sofort vorübergehend sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte für rechtswidrige Inhalte, einen Verstoß gegen § 14, einen Angriff oder Missbrauch bestehen, wenn Ihre Kunden oder unsere Systeme sonst gefährdet wären oder wenn ein Gericht oder eine Behörde es verlangt. Wir beschränken die Sperre auf das Nötige, nennen Ihnen den Grund unverzüglich und heben sie auf, sobald er entfallen ist.

(5) Für die Zeit einer Pause wegen Zahlungsverzugs berechnen wir keinen weiteren Monatsbeitrag; bis dahin fällige Beträge bleiben geschuldet. Während einer Sperre nach Absatz 4, die Sie zu vertreten haben, bleibt der Monatsbeitrag geschuldet.

§ 9 Hinweis auf eeziframes

(1) Je nach Paket trägt der Konfigurator einen Hinweis auf eeziframes (Übersicht in § 2): bei Essential deutlich („Powered by EEZIframes“, verlinkt auf unsere Seite für Fensterbauer), bei Plus dezent im Fuß, bei Signature

keinen.

(2) Als Referenz nennen wir Sie nur mit Ihrer Zustimmung.

§ 10 Kundenschutz

(1) Ihr Konfigurator zeigt Ihren Kunden nur Ihren Betrieb: keine anderen Betriebe, keine Werbung für Dritte, keine Preise von uns; der Hinweis auf eeziframes nach § 9 bleibt.

(2) Anfragen gehen ausschließlich an die von Ihnen bestätigten Adressen. Wir sprechen Ihre Kunden nicht an, empfehlen ihnen keine anderen Betriebe, verkaufen keine Anfragen und geben ihre Daten an niemanden weiter, außer an die Unterauftragnehmer aus der Anlage oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Planungen und Anfragen aus Ihrem Konfigurator übernehmen wir nicht in die App für Hauseigentümer und nutzen sie nicht zum Training von KI-Modellen.

(3) Für eigene Zwecke nutzen wir nur Summen ohne Personenbezug, etwa die Zahl der Aufrufe und Anfragen je Konfigurator, um den Dienst zu betreiben, abzurechnen und zu verbessern.

(4) Verletzen wir eine Zusage aus diesem Paragraphen, können Sie den Vertrag ohne Frist kündigen; weitere Rechte bleiben unberührt.

§ 11 Verfügbarkeit und Störungen

(1) Wir betreiben den Konfigurator rund um die Uhr mit einer Verfügbarkeit von 98 % im Jahresmittel, gemessen am Übergang unserer Server ins Internet. Nicht mitgerechnet werden angekündigte Wartungen (höchstens acht Stunden im Monat, möglichst nachts), Störungen des Internets außerhalb unseres Einflussbereichs, Störungen bei Ihnen (etwa Ihres Postfachs oder Ihrer eigenen Domain) und Zeiten einer Pause oder Sperre nach § 8. Den Versand jeder Anfrage an Ihre bestätigten Adressen schulden wir; ob und wann der Mailserver Ihrer Adresse sie annimmt, liegt nicht in unserer Hand. Die KI-Auswertung hängt von einem Dienst Dritter ab; für sie sagen wir keine Verfügbarkeit zu. Bei Überlast oder zur Abwehr von Missbrauch kann sie für alle Konfiguratoren zeitweise pausieren. Fällt die KI aus, nimmt der Konfigurator weiter Anfragen an, ohne KI-Befund.

(2) Kann eine Anfrage nicht zugestellt werden, versuchen wir es erneut, informieren Sie und halten die Anfrage für Sie bereit (Fristen in der Anlage).

(3) Bei höherer Gewalt sind wir für deren Dauer von der Leistung befreit. Dazu zählen Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs, etwa großflächige Ausfälle des Internets, von Rechenzentren oder Stromnetzen, die nicht nur uns betreffen, Angriffe, die trotz üblicher Schutzmaßnahmen gelingen, behördliche Maßnahmen und Naturereignisse.

§ 12 Haftung

(1) Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit wir eine Garantie übernommen oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf die Sie vertrauen dürfen, und nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, höchstens 5.000 € je Schadensfall und 10.000 € je Vertragsjahr. In allen übrigen Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir nicht.

(3) Für die Richtigkeit der Angaben Ihrer Kunden, insbesondere der Maße, und der daraus errechneten Werte (etwa des vorgeschlagenen Bestellmaßes) haften wir nicht, soweit ein Fehler auf den Angaben Ihrer Kunden beruht. Für die KI-Auswertung und die Planungsgrundlage gilt § 2 Abs. 4.

(4) Für den Verlust von Daten haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe des Aufwands, der zur

Wiederherstellung nötig gewesen wäre, wenn Sie die Anfragen nach § 5 Abs. 7 aufbewahrt hätten; das gilt nicht für Anfragen, die wir Ihnen nicht zugestellt haben.

(5) Die verschuldensunabhängige Haftung für Mängel, die bei Vertragsschluss schon vorhanden sind (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB), ist ausgeschlossen. Eine Minderung können Sie nicht durch Abzug vom Monatsbeitrag geltend machen; Ihr Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge bleibt unberührt.

(6) Ansprüche gegen uns auf Schadensersatz und wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn; das gilt nicht in den Fällen von Absatz 1.

(7) Diese Begrenzungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 13 Datenschutz

(1) Für die Daten Ihrer Kunden und Ihrer Mitarbeiter im Konfigurator sind Sie verantwortlich; wir verarbeiten sie in Ihrem Auftrag nach dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Anlage), den Sie mit der Bestellung abschließen.

(2) Ihre eigenen Daten als unser Kunde (Kundenkonto, Bestellung, Zahlung, Nachrichten) verarbeiten wir als Verantwortlicher; Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.

(3) Sie informieren Ihre Kunden über die Verarbeitung in Ihrer Datenschutzerklärung. Den Text dafür erzeugen wir aus Ihren Angaben als Vorschlag; Sie prüfen ihn vor der Freigabe und sagen uns, wenn er für Ihren Betrieb angepasst werden muss.

§ 14 Ihre Verantwortung für Inhalte und Rechtspflichten

(1) Sie sind Anbieter Ihres Konfigurators und Ihrer Seite im Sinne von § 5 Digitale-Dienste-Gesetz und stehen im Impressum. Für alle Inhalte, die Sie uns geben, und für alle Inhalte, die Sie in der Vorschau freigeben, auch für Texte, Bilder und Gestaltung, die wir nach Ihren Angaben erstellen, sind Sie verantwortlich; mit der Freigabe machen Sie sich diese Inhalte zu eigen. Eine rechtliche Prüfung der Inhalte schulden wir nicht. Bilder, die wir selbst einbringen, setzen wir nur mit einer Lizenz für diesen Zweck ein.

(2) Sie sorgen dafür, dass Ihre Seite und Ihr Konfigurator den Vorschriften entsprechen, die für Ihren Betrieb gelten, insbesondere bei Impressum und Datenschutzerklärung, Werbung und Wettbewerb, Preisangaben und Handwerks- und Berufsrecht. Impressum und Datenschutzerklärung entstehen aus Ihren Angaben; Vorschläge und Mustertexte von uns (etwa für Datenschutzerklärung oder Hinweis zur KI) sind keine Rechtsberatung.

(3) Sie versichern, dass Sie an allen Inhalten, die Sie uns geben (Logo, Fotos, Texte, Marken, Bilder von Personen), die nötigen Rechte haben, auch die Einwilligung abgebildeter Personen, und dass diese Inhalte keine Rechte Dritter verletzen.

(4) Sie nutzen den Konfigurator nur für Anfragen zu den Leistungen Ihres eigenen Betriebs. Nicht erlaubt sind rechtswidrige Inhalte, das Umgehen technischer Grenzen (etwa des KI-Kontingents), automatisierte Massenanfragen, das Überlassen an Dritte und jeder Versuch, auf Daten anderer Kunden oder unsere Systeme zuzugreifen.

(5) Nehmen Dritte, auch Behörden, Mitbewerber, Verbände oder Ihre Kunden, uns wegen Inhalten oder Handlungen in Anspruch, für die Sie nach diesem Paragraphen verantwortlich sind, stellen Sie uns von diesen Ansprüchen frei, einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung, soweit Sie die Rechtsverletzung zu vertreten haben. Wir informieren Sie unverzüglich, erkennen nichts ohne Abstimmung mit Ihnen an und geben Ihnen Gelegenheit, sich zu verteidigen.

(6) Kontaktstelle für Behörden und Nutzer (Art. 11 und 12 Digital Services Act) und für Hinweise auf rechtswidrige Inhalte ist ask@eeziframes.com, auf Deutsch oder Englisch. Wir prüfen Hinweise, sperren oder entfernen einen Inhalt, wenn er rechtswidrig ist (§ 8 Abs. 4), und teilen Ihnen und dem Hinweisgeber das Ergebnis mit Begründung mit.

§ 15 Rechte an Konfigurator, Gestaltung und Inhalten

(1) Konfigurator, Software, Vorlagen, Gestaltung, Bilder, die wir einbringen, und unsere Marken stehen uns oder unseren Lizenzgebern zu. Für die Dauer des Vertrags erhalten Sie daran das einfache, nicht übertragbare Recht, sie über Ihren Konfigurator für Ihren Betrieb zu nutzen. Kopieren, Nachbauen, Zurückentwickeln oder Weitergeben ist nicht erlaubt, soweit das Gesetz es nicht zwingend gestattet.

(2) Mit dem Ende des Vertrags endet Ihr Nutzungsrecht. Ihre eigenen Inhalte (was Sie uns gegeben haben) bleiben Ihre. Texte, die wir für Ihre Seite aus Ihren Angaben geschrieben haben, dürfen Sie danach weiter verwenden, Gestaltung, Vorlagen und Software nicht; einen Anspruch auf Herausgabe von Quelltext oder Vorlagen haben Sie nicht.

§ 16 Vertragsübertragung und Erklärungen

(1) Wir dürfen diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ein Unternehmen übertragen, das unseren Geschäftsbetrieb fortführt, etwa eine von uns gegründete Gesellschaft. Wir teilen Ihnen das mindestens vier Wochen vorher in Textform mit; Sie können dann zum Zeitpunkt der Übertragung kündigen.

(2) Ansprüche aus diesem Vertrag können Sie nur mit unserer Zustimmung abtreten; § 354a HGB bleibt unberührt. Auf den Nachfolger Ihres Betriebs übertragen Sie den Vertrag mit unserer Zustimmung; wir verweigern sie nur aus wichtigem Grund.

(3) Erklärungen zum Vertrag geben wir per E-Mail an die Adresse Ihres Kundenkontos oder im Kundenkonto ab; das genügt der Textform. Halten Sie diese Adresse aktuell.

§ 17 Änderungen dieser Bedingungen

Diese Bedingungen ändern wir mit Wirkung für laufende Verträge nur, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt (etwa neue Gesetze oder Rechtsprechung, Sicherheit, neue Funktionen oder Dienstleister) und Ihnen daraus kein Nachteil entsteht. Hauptleistungen und Preise ändern wir auf diesem Weg nicht; für Preise gilt § 4 Abs. 5. Solche Änderungen teilen wir Ihnen mindestens sechs Wochen vor ihrem Inkrafttreten in Textform mit. Widersprechen Sie nicht bis zum Inkrafttreten, gelten sie als angenommen; darauf weisen wir in der Mitteilung hin. Widersprechen Sie, können beide Seiten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens kündigen.

§ 18 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2) Sind Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Sitz (Herzebrock-Clarholz). Wir dürfen Sie auch an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand verklagen. Erfüllungsort ist unser Sitz.

(3) Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.